

한 국 소 비 자 원

개 선 요 구

제 목 이사회 의사록 작성 시 참석이사 기명날인 미실시

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

기획조정실은 기관 운영 및 경영효율화 계획 수립, 조직 및 정원 관리, 기관 혁신 대응 등의 업무를 수행하는 부서로서 경영목표, 예산, 운영계획, 예비비의 사용과 예산의 이월, 결산, 내규의 제정과 변경 등에 대한 심의·의견 기능을 수행하는 이사회의 운영을 지원하고 있다.

이사회 운영 지원을 위해 회의 개최 계획 수립 및 송부·통지, 상정 안건 취합, 의사록 보존 등의 업무를 수행하고 있으며, 이사회는 감사대상 기간인 2023. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지 총 31회 개최되었고, 같은 기간 동안 58건의 의결안건과 62건의 보고안건이 상정되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기관 경영에 관한 상위 지침인 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 ‘법’) 제19조 제5항에서 이사회의 회의록 등에 관하여 「상법」 제391조의3 제1항 및 제2항의 규정을 준용하도록 하고 있고, 이에 따라 의사록에는 의사의 안건, 경과

요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

의사록의 작성 및 보존과 관련하여 내부 규정인 「이사회운영규정」 제12조에서는 간사가 이사회 의사진행 및 그 결과를 기록한 의사록을 작성하여 참석이사의 기명날인을 받아 보존하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상 기간 동안 개최된 이사회 의사록에는 내규와는 다르게 참석 이사의 기명날인이 아닌 서명을 받아 보존하고 있는 것으로 확인된다.

이사회 의사록과 관련하여 법에서 준용하고 있는 「상법」 상 의사록에는 참석이사의 기명 날인 또는 서명을 하도록 하고 있으므로, 서명이 이루어진 의사록도 법적 효력이 발생한다고 판단되나, 기관이 이사회 운영과 관련하여 세부적으로 정하고 있는 내규와 상이하게 의사록이 작성되고 있는 점을 고려하여, 내규를 개선할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 기획조정실은 감사결과를 수용하면서 내규를 실제 업무처리에 맞게 현행화하여 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 기획조정실장은 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 의사록에 관한 내규를 개선하여, 내부 규정과 상이한 방식의 의사록 작성·보존이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (개선요구)